Mietvertrag über Wohnraum

Gleimstraße 24, 3. OG rechts, 10437 Berlin

§ 1 Vertragsparteien

Zwischen Herrn Klaus Müller, Schönhauser Allee 112, 10437 Berlin (im Folgenden „Vermieter“), und Frau Jana Weißmann, Kastanienallee 7, 10435 Berlin (im Folgenden „Mieterin“), wird folgender Mietvertrag über Wohnraum geschlossen.

§ 2 Mieträume

Vermietet wird die Wohnung im dritten Obergeschoss rechts des Hauses Gleimstraße 24, 10437 Berlin, bestehend aus drei Zimmern, einer Küche, einem Bad mit Fenster, einem Flur und einem Balkon. Die Wohnfläche beträgt 78,4 Quadratmeter. Zur Wohnung gehört ein Kellerabteil mit der Nummer 9.

Die Mieterin ist berechtigt, den Fahrradraum im Hof und die Gemeinschaftswaschküche nach Maßgabe der Hausordnung mitzubenutzen. Eine Änderung der Größe oder des Zuschnitts der Räume bedarf der schriftlichen Zustimmung des Vermieters.

§ 3 Mietzeit

Das Mietverhältnis beginnt am 1. Dezember 2026 und läuft auf unbestimmte Zeit. Es kann von beiden Parteien nach den gesetzlichen Vorschriften gekündigt werden.

Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Kündigung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Zugang des Kündigungsschreibens an.

§ 4 Miete und Nebenkosten

Die monatliche Nettokaltmiete beträgt 1.096,00 €. Daneben zahlt die Mieterin monatliche Vorauszahlungen auf die Betriebskosten in Höhe von 210,00 € und auf die Heiz- und Warmwasserkosten in Höhe von 95,00 €. Die

Gesamtmiete beträgt somit 1.401,00 €.

Über die Vorauszahlungen wird jährlich abgerechnet. Die Abrechnung ist der Mieterin spätestens zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums mitzuteilen. Nachforderungen und Guthaben sind innerhalb von dreißig Tagen nach Zugang der Abrechnung auszugleichen.

§ 5 Zahlung der Miete

Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag eines jeden Monats, kostenfrei auf das Konto des Vermieters bei der Berliner Volksbank, IBAN DE89 3704 0044 0532 0130 00, zu zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es auf die Gutschrift auf dem Konto des Vermieters an.

§ 6 Mietsicherheit

Die Mieterin leistet eine Sicherheit in Höhe von drei Nettokaltmieten, also 3.288,00 €. Sie ist berechtigt, die Sicherheit in drei gleichen monatlichen Teilzahlungen zu erbringen; die erste Teilzahlung ist zu Beginn des Mietverhältnisses fällig. Der Vermieter legt die Sicherheit getrennt von seinem Vermögen bei einem Kreditinstitut zu dem für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinssatz an.

§ 7 Zustand der Mieträume

Die Wohnung wird in renoviertem Zustand übergeben. Bei Übergabe wird ein Protokoll erstellt, das von beiden Parteien unterschrieben wird und Bestandteil dieses Vertrags ist.

Die Mieterin hat die Mieträume pfleglich zu behandeln und für ausreichende Lüftung und Heizung zu sorgen. Schäden in den Mieträumen sind dem Vermieter unverzüglich anzuzeigen.

§ 8 Schönheitsreparaturen

Schönheitsreparaturen trägt die Mieterin, soweit sie durch ihren Gebrauch erforderlich werden. Dazu gehören das Tapezieren und Anstreichen der Wände und Decken, das Streichen der Heizkörper und der Innentüren sowie

der Fenster und Außentüren von innen. Die Arbeiten sind fachgerecht und in neutralen, hellen Farbtönen auszuführen.

§ 9 Kleinreparaturen

Die Kosten für kleine Instandhaltungen an Teilen der Wohnung, die dem häufigen Zugriff der Mieterin ausgesetzt sind, wie Wasserhähne, Lichtschalter, Steckdosen, Fenster- und Türverschlüsse, trägt die Mieterin bis zu einem Betrag von 100,00 € im Einzelfall, höchstens jedoch bis zu acht Prozent der jährlichen Nettokaltmiete.

§ 10 Bauliche Veränderungen

Bauliche Veränderungen durch die Mieterin, insbesondere Um- und Einbauten sowie Installationen, bedürfen der vorherigen schriftlichen Erlaubnis des Vermieters. Die Erlaubnis darf nur aus wichtigem Grund versagt werden. Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen, soweit nichts anderes vereinbart ist.

§ 11 Untervermietung und Tierhaltung

Die Untervermietung der Wohnung oder einzelner Räume ist nur mit Erlaubnis des Vermieters zulässig. Die Aufnahme des Ehegatten, des eingetragenen Lebenspartners und von Kindern bedarf keiner Erlaubnis.

Die Haltung von Kleintieren wie Ziervögeln, Zierfischen und Hamstern ist ohne Erlaubnis zulässig. Für die Haltung von Hunden und Katzen ist die Zustimmung des Vermieters erforderlich, die nur aus sachlichem Grund verweigert werden darf.

§ 12 Betreten der Mieträume

Der Vermieter oder ein von ihm Beauftragter darf die Mieträume nach rechtzeitiger Ankündigung zu angemessener Tageszeit betreten, um die Notwendigkeit von Instandsetzungsarbeiten festzustellen oder die Räume Kauf- oder Mietinteressenten zu zeigen. Bei Gefahr im Verzug ist der Zutritt jederzeit gestattet.

§ 13 Hausordnung

Die beigefügte Hausordnung ist Bestandteil dieses Vertrags. Die Mieterin verpflichtet sich, sie einzuhalten und auf die Belange der übrigen Hausbewohner Rücksicht zu nehmen. Insbesondere sind die Ruhezeiten von 22 Uhr bis 6 Uhr und von 13 Uhr bis 15 Uhr einzuhalten.

§ 14 Rückgabe der Mieträume

Bei Beendigung des Mietverhältnisses hat die Mieterin die Mieträume vollständig geräumt und gereinigt zurückzugeben. Sämtliche Schlüssel, auch selbst beschaffte, sind dem Vermieter auszuhändigen. Über die Rückgabe wird ein gemeinsames Protokoll erstellt.

§ 15 Datenschutz

Der Vermieter verarbeitet die personenbezogenen Daten der Mieterin ausschließlich zur Durchführung dieses Mietverhältnisses. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit sie für die Erfüllung des Vertrags erforderlich ist, etwa an den Abrechnungsdienstleister für die Heizkosten.

§ 16 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Gerichtsstand ist Berlin.

Unterschriften

Beide Parteien bestätigen, eine Ausfertigung dieses Vertrags einschließlich der Hausordnung und des Übergabeprotokolls erhalten zu haben.

Berlin, den _____	Berlin, den _____
_____	_____
Vermieter: Klaus Müller	Mieterin: Jana Weißmann

Anlage 1: Übergabeprotokoll

Raum	Zustand	Bemerkungen
Flur	renoviert	Garderobenhaken an der Wand
Küche	renoviert	Einbauküche mit Herd und Kühlschrank
Bad	gut	Fugen an der Dusche neu verfugt
Wohnzimmer	renoviert	Dielenboden geschliffen
Schlafzimmer	renoviert	keine
Arbeitszimmer	renoviert	zwei Dübellöcher verschlossen
Balkon	gut	Geländer gestrichen
Kellerabteil Nr. 9	gut	leer übergeben

Zählerstände am 1. Dezember 2026:
Stromzähler Nr. 1ESY 1160 4471: 18.432,7 kWh
Wasserzähler Küche: 112,45 m³ · Wasserzähler Bad: 87,10 m³
Wärmemengenzähler: 6.204 kWh
Übergebene Schlüssel: 2 Haustür, 2 Wohnungstür, 1 Briefkasten, 1 Kellertür.